



留權利向申請人就任何欠款收取每月 2%之複利及合理的額外費用作追討欠款的支出。此外，順豐速運有權對該等貨物行使留置權，且有權通過書面通知申請人以商業合理的方式出售或處置貨物以滿足該留置權，費用由申請人承擔並對順豐無追索權。

- 3.5 除代墊款項外，申請人需要向順豐速運付還所有順豐速運在本協議下產生的費用。
- 3.6 順豐速運就法律允許的最大程度下，不會就本協議下提供之服務所引致的任何損失或損害負上任何責任，包括但不限於申請人貨物的報關及清關延誤。

4 順豐運單條款和條件

順豐速運於其官網發佈的順豐運單條款和條件(以下簡稱“運單條件”)，均適用於本協議及對本協議雙方具執行效力，而順豐速運有權不時更改運單條件並以順豐速運官網不時發佈的版本為準。如運單條件和本協議條款間有任何矛盾，以本協議條款為準。

5 保密條款

雙方在未經對方書面同意前，不得作出任何披露或洩露任何有關本協議條款和條件的資料或日期給任何第三方，包括但不限於路線，運輸日程，價格及收費，但此項規定並不禁止任何因法律或監管部門要求的披露。

6 保證

雙方須向另一方確認，其沒有依賴任何不包含在本協議中的陳述，保證或承諾訂立本協議。

7 終止

- 7.1 若任何一方欲終止本協議，必須於三十天前以書面正式通知對方。
- 7.2 若申請人出現如下情況，順豐速運有權立即終止本協議：
- 7.2.1 違反本協議下的任何條款；
 - 7.2.2 使用代墊服務作出任何刑事罪行；
 - 7.2.3 轉讓其於本協議下的權益但沒有事先書面通知對方；
 - 7.2.4 以任何形式宣告破產或為債權人利益進行轉讓；或
 - 7.2.5 未經雙方同意而變更權益擁有人。

8 彌償

- 8.1 申請人應使順豐速運及其高管、僱員、分包商、代理、從業人員和受讓人免於承擔由任何收件人或第三方因為順豐速運在本協議下開展或提供的服務而向順豐速運提出索賠及申請人違反其在本協議下的任何義務而導致的任何和所有費用、索賠或要求。
- 8.2 順豐速運有權要求申請人就該等索賠或意圖索賠為順豐速運辯護。如申請人未能在順豐速運要求後立即為順豐速運進行辯護，順豐速運有權採取其所認為合理及必要的措施以保護其利益，且申請人應彌償並承擔順豐速運因此產生的任何成本、費用和開支。本條款在本協議終止(不論任何原因)後仍然有效。
- 8.3 根據本協議順豐速運不承擔以下責任：(I) 利潤損失、資料損失、商譽損失，或 (II) 任何偶然、間接、特殊或繼發損壞或所有其他類似的損壞或損失，無論是直接還是間接因同意或履行、不完善地履行、不履行或延遲履行任何與本協議相關或因本協議導致順豐速運的任何義務，即使順豐速運已經瞭解可能出現此等損壞亦不例外。

9 違法條款

如果本協議的任何規定的全部或一部分被法律禁止或被法院裁定為不合法的、無效的或不能強制執行的，該規定或其部分須在有需要的範圍內與本協議分割，在不修改本協議的其他規定的情況下盡可能予以無效，並且不以任何方式影響本協議的任何其他條款或其有效性或強制執行性。

10 豁免